



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Daten und Informatikrecht

Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Arten um ein Werk zu schützen

Urheberschutz

Markenschutz

Patentschutz

Gebrauchsmusterschutz

Geschmacksmusterschutz ("Design Schutz")



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Urheberrecht



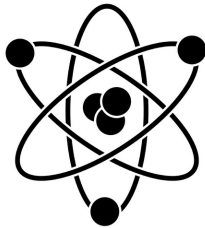
Urheberrecht – Geschichte

- 1440 Buchdruck
- 1475 2-Jähriges Druckrecht (+ Pflicht)
- 1710 Statute of Anne (England)
- 1791 Droît d'auteur (Frankreich)
- 1795 Copyright (USA)
- 1952 Universal Copyright Convention (UCC)

Urheberrecht – Konzepte

Anglo-Amerikanisch

Öffentliche Interesse an
Wissensproduktion und Verbreitung



Französisch

Persönlichkeitsrechte



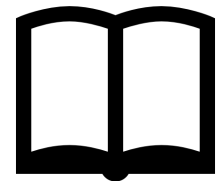
Urheberrecht – Gebiete §1 UrhG

- ⦿ Literatur
- ⦿ Tonkunst
- ⦿ Bildende Künste
- ⦿ Filmkunst

Voraussetzung: Eigentümliche geistige schöpferische Leistung,
Wahrnehmbarkeit, Originalität

Urheberrecht – Literatur §2 UrhG

- Sprachwerke aller Art einschließlich **Computerprogrammen**
- Bühnenwerke, deren Ausdrucksmittel Gebärden und andere Körperbewegungen sind (choreographische und pantomimische Werke)
- Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art
- Rezepte, Liedtexte, Drehbücher, Zeitungsartikel, Gedicht, Landkarten



Computerprogramme §40 ff UrhG

- ⦿ In diesem Gesetz umfaßt der Ausdruck „Computerprogramm“ alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms.
- ⦿ Werknutzungsrechte für Dienstgeber. (gilt auch für DBs)
- ⦿ Werknutzungsrechte prinzipiell übertragbar. (gilt auch für DBs)
- ⦿ Berechtigte Nutzer dürfen “Sicherungskopien herstellen” und “das Funktionieren des Programms beobachten, untersuchen oder testen, um die einem Programmelement zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln”

Computerprogramme - OGH 4Ob45/05d

- Komplexe (neue) Programme
- Lang, viele Schritte, aufwändig, eigenartige UI
- Gestellte Aufgabe erlaubt mehrere Lösungen
- Entwicklung individueller Merkmale
- ungewöhnlicher Grad an Erfahrung, Gewandtheit und Fachkenntnis

Computerprogramme

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
  </head>
  <body>
    <p>This is an example of a HTML page with one paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Computerprogramme

```
fun <T : Comparable<T>> List<T>.function(): List<T> =
    if(size < 2) this
    else {
        val pivot = first()
        val (smaller, greater) = drop(1).partition { it <= pivot }
        smaller. function() + pivot + greater. function() }
```

```
listOf(2,5,1). function()
```





TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Computer- programme

```
private fun playCamelCards(jokersWild: Boolean = false): Int =
    input
        .asSequence()
        .map { row -> row.split(" ") }
        .map { parts -> Hand(parts.first(), parts.last().toInt(), jokersWild) }
        .sorted()
        .mapIndexed { index, hand -> hand.bid * (index + 1) }
        .sum()

private class Hand(cards: String, val bid: Int, jokersWild: Boolean) : Comparable<Hand> {
    private val identity: Int = calculateIdentity(
        cards,
        if (jokersWild) STRENGTH_WITH_JOKERS else STRENGTH_WITHOUT_JOKERS,
        if (jokersWild) this::calculateCategoryWithJokers else this::calculateCategoryWithoutJokers
    )

    private fun calculateIdentity(
        cards: String,
        strength: String,
        categoryCalculation: (String) -> List<Int>
    ): Int {
        val category = categoryCalculation(cards)
        return cards.fold(CATEGORIES.indexOf(category)) { acc, card ->
            (acc shl 4) or strength.indexOf(card)
        }
    }

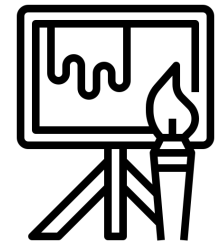
    private fun calculateCategoryWithoutJokers(cards: String): List<Int> =
        cards.groupingBy { it }.eachCount().values.sortedDescending()

    private fun calculateCategoryWithJokers(cards: String): List<Int> {
        val cardsWithoutJokers = cards.filterNot { it == 'J' }
        val numberOfJokers = cards.length - cardsWithoutJokers.length

        return if (numberOfJokers == 5) listOf(5)
        else calculateCategoryWithoutJokers(cardsWithoutJokers).toMutableList().apply {
            this[0] += numberOfJokers
        }
    }
}
```

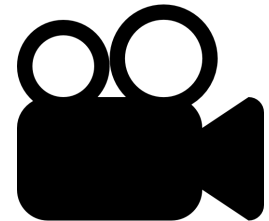
Urheberrecht – Bildende Künste §3 UrhG

- Werke der **Baukunst**
- Werke der angewandten Kunst (des Kunstgewerbes)
- Werke der **Lichtbildkunst** (Lichtbildwerke), Fotografien
- Malerei, Zeichnungen, 3D-Druck



Urheberrecht – Filmkunst §4 UrhG

- ⦿ Werken der **Filmkunst** (Filmwerke), Laufbildwerke, Filme
- ⦿ Stummfilme, Tonfilme
- ⦿ Fernsehproduktionen



Urheberrecht – Tonkunst §1 ff UrhG

- Musikalische Werke ohne Rücksicht auf ihre Erzeugungsart (Computer, Stimme oder Musikinstrument)
- Schlager, Sinfonie, Oper, Filmmusik, Musik in Computerspielen
- Gestaltungselemente (Melodie, Harmonik, Rhythmus)





Urheberrecht – Sammelwerke §6 UrhG

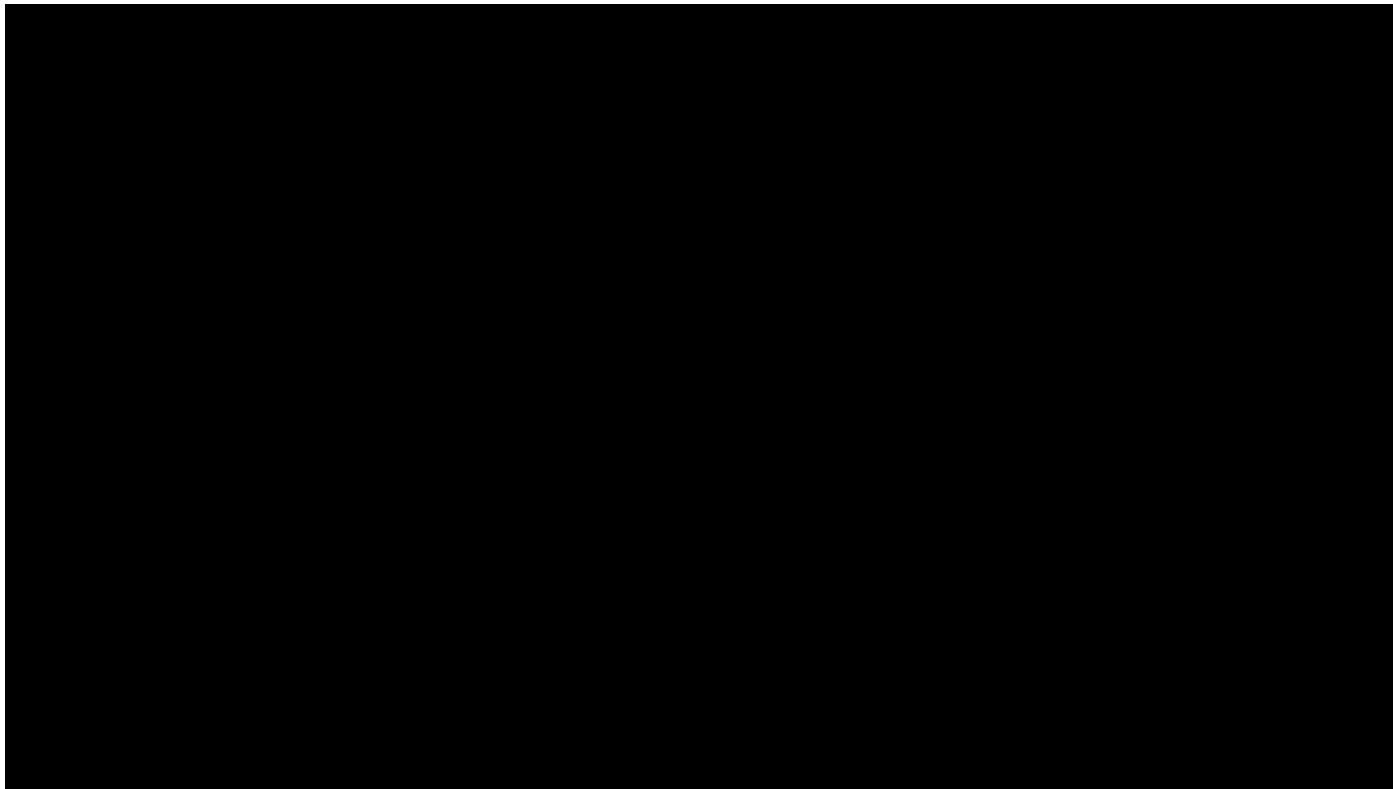
- Zusammenstellung erzeugt neues Werk
- Datenbank
(e.g. Trainingsdatenbank für AI-Anwendungen,
Kochbuch, Lexika, Magazin, ...)



Urheberrecht – Rahmen §10 ff UrhG

- ⦿ Entsteht mit der Schöpfung des Werkes
(keine Registrierung erforderlich)
- ⦿ Schöpferprinzip: Persönlichkeitsrecht. An natürlicher Person gebunden,
die das Werk geschaffen hat.
- ⦿ Regelschutzdauer: 70 Jahre nach Tod des Schöpfers.
- ⦿ Vererbbar, nicht übertragbar unter Lebenden
- ⦿ Schutzlandprinzip

Einschub Copyright im Weltraum?



Urheberrecht – Miturheber §11UrhG

Miturheber

Gemeinsame Schaffung eines
Werkes, Gemeinsame
Urheberrechte



Teilurheber

Verbindung eigenständig
verwertbarer Werke zu einem
einheitlichen Ganzen.



Schutz geistiger Interessen §19 ff UrhG

- Urheberbezeichnung
- Schutz vor Bearbeitung
- Titelschutz
- Ggf. Zugänglichmachen (für Vervielfältigung)

Verwertungsrechte 14 ff UrhG

- Übersetzungs- und Bearbeitungsrecht
- Vervielfältigungsrecht
- Verbreitungsrecht
- Vermietrecht
- Senderecht
- Vortrags-, Aufführungs-, Vorführungsrecht
- Zurverfügungstellungsrecht

Leistungsschutzrechte

- ⦿ Schutz des ausübenden Künstlers (50/70)
- ⦿ Schutz des Veranstalters (50)
- ⦿ Schutz von Lichtbildern, Laufbildern (50)
- ⦿ Schutz von Schallträgern (70)
- ⦿ Schutz von Rundfunksendungen (50)
- ⦿ Schutz von nachgelassenen Werken (25)
- ⦿ Schutz des Datenbankherstellers (15)

Urheberrecht – ungeschützt

- **Freie Werke:** Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlässe, ..
- **Freihaltebedürfnis:** Gedanken, Ideen, Methoden, Systeme, technische Lösungen, mathematische Formeln, Theorien, Lehren, Erkenntnisse, ein künstlerischer Stil oder andere Formprinzipien, Fakten, historische Abläufe

Öffentliche Wiedergabe (4Ob347/97a)

Die Vorführung digitaler Werke vor einem unbestimmten Personenkreis.

- Keine Beziehung zum Veranstalter
- Großer Personenkreis
- Kommerziell



Freie Werknutzung - § 41 ff UrhG

- Flüchtige und begleitende Vervielfältigungen (RAM, Swap, ...)
- Vervielfältigung zum privaten und eigenen Gebrauch (H.M. 5-7)
- Berichterstattung über Tagesereignisse
- Einrichtungen des Kulturerbes
- Beherbergungsbetriebe (in Amtssprache, nach 2 Jahren)
- Unwesentliches Beiwerk
- Amtlicher Gebrauch

Freie Werknutzung - § 41 ff UrhG

- Barrierefreie Übersetzung
- Zitate, Karikaturen, Parodien und Pastiches
- Text- und Data-Mining
 - Forschungseinrichtungen, nicht kommerziell
 - Privat: Rechtmäßiger Zugang, nicht ausdrücklich verboten.
- Pressekonferenzen, Politische Reden
- Tonkunst: Kirchliche, bürgerliche, militärischer Anlass, nicht kommerziell
- Schul- und Universitätsprivileg, Forschung (ausgenommen Skripte)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN



Dekompilierung § 40e UrhG

Dekompilierung erlaubt falls:

- Genehmigung vorliegt
- Herstellung von Interoperabilität
- Behebung von Fehlern (EuGH Urteil)

Scraping § 42h UrhG

- Erlaubt für frei zugängliche Werke, „um damit Texte und Daten in digitaler Form automatisiert auszuwerten und Informationen unter anderem über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen“
- Verbot bei Nutzungsvorbehalt „mit maschinenlesbaren Mitteln, kenntlich gemacht“

Robots.txt (RFC 9309)

User-agent: Googlebot

Disallow: /private/

all Google services

disallow this directory

User-agent: googlebot-news

Disallow: /

only the news service

disallow everything

User-agent: *

Disallow: /something/file.txt

any robot

disallow this directory

Robots.txt (RFC 9309)

User-agent: Googlebot

Allow: /main/

all Google services

allow only this directory

User-agent: googlebot-news

Disallow: /stat/*.csv

only the news service

disallow csv in stat folder

User-agent: googlebot-news

Disallow: /private/file.php\$

only the news service

disallow file.php, file.php5,... in private-folder

Robots.txt

Konfiguration ist auch granularer möglich

- Webserver Konfiguration oder HTML-Seite

Max 500 KiB empfohlen

Erweiterungen nicht immer unterstützt, e.g.

Content-Signal: ai-train=no, search=yes, ai-input=no

Recht am eigenen Bild §78 UrhG

- Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechnigte Interessen des Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.

Vorschauanzeigen („Thumbnails“) - OGH

- Im Allgemeinen keine Urheberrechtsverletzung
- Technische Sperren („Paywalls“) dürfen nicht umgangen werden.
- Verlinkung auf illegalen Inhalt grundsätzlich verboten.



Umgehung von Schutzmaßnahmen (§90b-d)

Verboten ist:

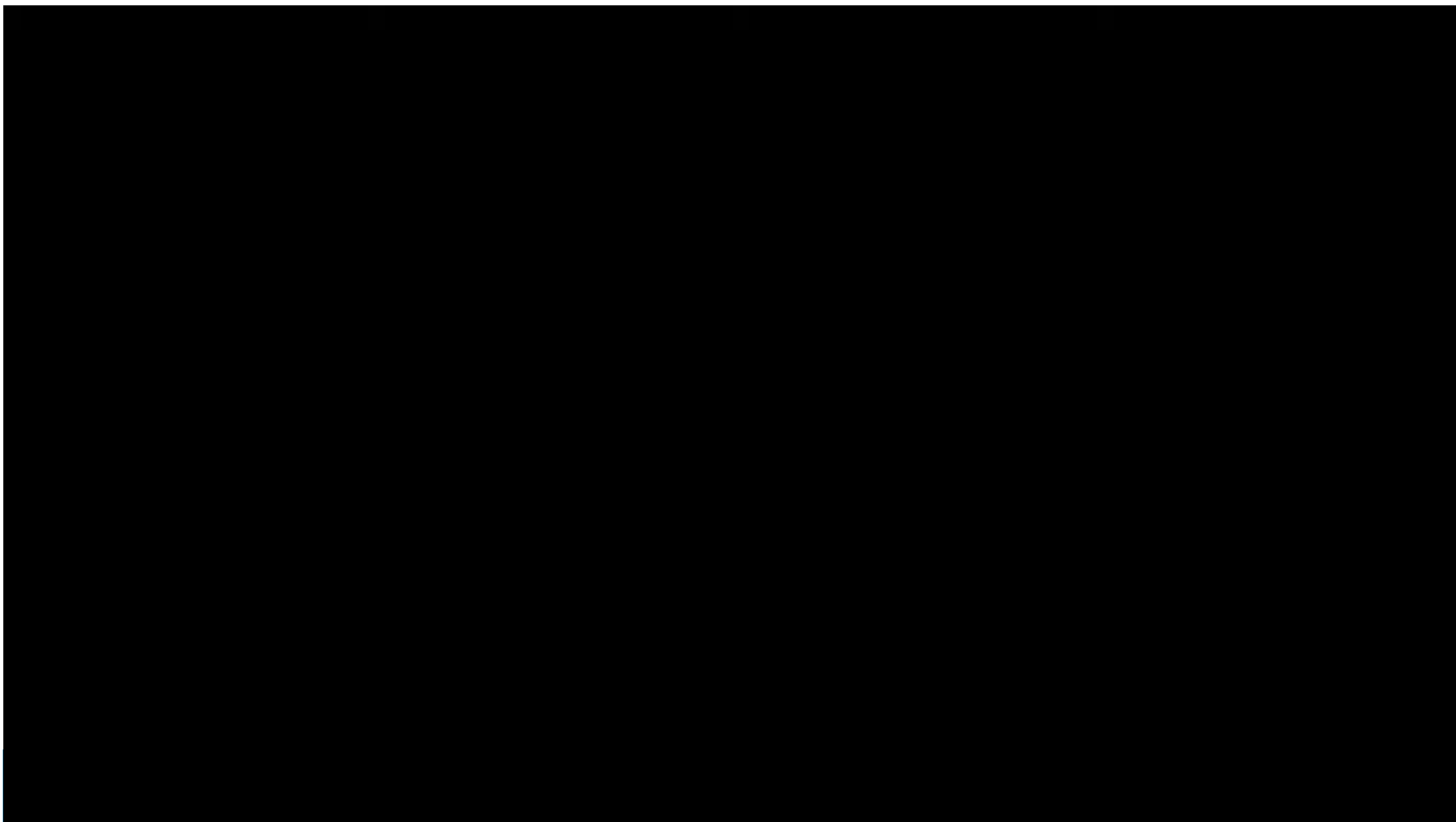
- Die Umgehung von wirksamen technischen Maßnahmen
- Herstellung, Verkauf, Vermietung, Einführung, ... von Umgehungsmitteln
- Werbung von Umgehungsmitteln

Wirksamen technische Maßnahmen sind

- Zugangskontrollsysteme (Passwörter, Signalverschlüsselung, ...)
- Verwendungskontrollsysteme (Kopierschutz, Geolocation, ...)
- Integritätskontrollsysteme (Markierung legitimer Erwerber, ...)

Verwaiste Werke

- ⦿ Rechtsinhaber kann durch sorgfältige Suche nicht festgestellt werden
- ⦿ Unentgeltliche und kostenlose Werknutzung für den Zweck der Bewahrung, der Restaurierung sowie der Bereitstellung von Gemeingütern.
- ⦿ Meldung an Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) verpflichtend
- ⦿ Angemessene Vergütung des Urhebers bei Ausforschung (Recht verjährt nach 10 Jahren)



Urheberrechtsverletzung

- ⦿ Unterlassungsklage
- ⦿ Beseitigungsklage
- ⦿ Schadensersatzklage
- ⦿ Urteilsveröffentlichung
- ⦿ Bei Gewerbsmäßigkeit: bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe

Der Zuckerwasser-Prozess

Zur Entstehung der GEMA

Verwertungsgesellschaften

- **AKM / AUME**
- **Bildrecht GmbH**
- **Literar-Mechana**
- **LSG** (Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H.)
- **RAW** (Einrichtung zur Geltendmachung der Rechte der öffentlichen Aufführung/Wiedergabe von Audiovisuellen Medien GmbH)
- **VAM** (Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH)
- **VdFS** (Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- **VGR** (Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH)

Verwertungsgesellschaften – §2 VerwGesG

- Organisation mit dem Zweck
 - in gesammelter Form und im Interesse mehrerer Rechteinhaber Rechte an Werken und verwandte Schutzrechte iSd UrhG wahrzunehmen
 - im Eigentum von Rechteinhabern oder Einrichtungen, die Rechteinhaber vertreten
- Erheben von Gebühren
 - Speichermedienvergütung (AKM-AUME)
 - Reprografievergütung (Literar-Mechana)
 - Folgerecht (Bildrecht)
 - ...



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

AKM/AUME

Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. GenmbH
austro mechana

akm austromechna®
SERVICE-PORTAL

AKM/AUME

akm austromechana®

Lizensierung von Musik

- Öffentliche Aufführung
- Radio, Fernsehen
- Klingeltöne
- Downloads
- Streaming
- Speichermedienvergütung (SMV) + Verteilung an weitere Verwertungsgesellschaften
- ...

Bildrecht

- Bildende Kunst, Architektur, Fotografie, Grafik, Illustration, Design
- Choreographische und pantomimische Werke
- Filmkunstwerke, die als Werke der bildenden Kunst gelten

Bildrecht

Tariffe für...

Bücher, Broschüren, Elektronische Newsletter, Fernsehen, Filme
Filmvorführung, Kalender, Merchandising-Artikel, Online-Tarife, Öffentliche
Wiedergabe – Bildschirmpräsentationen, Periodische Druckschriften,
Plakate, Postkarten, Kunstkarten, Programmhefte, Projektion Hauswände
– Großbildflächen, Vermietung, Verpackungen, Video, Werbeanzeigen
Werbebroschüren, Prospekte, Werbemittel, Wunschkarten

Erhebung Folgerechtsgebühren

Literar-Mechana

Zuständig für

- Sprachwerke
- Musiknoten
- Bibliothekstantieme
- Kabelweitersendung
- **Reprographievergütung**

literar
mechana

Weitere Verwertungsgesellschaften

LSG: Leistungsschutzrechte

RAW, VAM: Werke der Filmkunst und Laufbilder

VGR: Werke der Literatur und Kunst, soweit ein Rundfunkunternehmer Berechtigter ist

VdFS: Regie, Kamera, Filmschnitt, Szenenbild, Kostümbild, Schauspiel & Voice



Markenrecht

- Unternehmenskennzeichen
- Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen von Erzeuger/Anbieter
- Marketingtool
- Schutzlandprinzip

Markenrecht

- Klassifikation von Nizza
 - 34 Warenklassen
 - 11 Dienstleistungsklassen
 - Beispiel Klasse 9: Computerhardware; gespeicherte Computersoftware; Magnetdatenträger und optische Datenträger.
 - Suchtool: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=de>
- Benutzungszwang (Antrag auf Löschung nach 5 Jahren möglich)
- Nachträgliche Erweiterung nicht möglich

Wortmarke

- Groß- und Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabetes
- Diakritische Zeichen wie ä, á, â, å, ...
- Typische Sonderzeichen # ! : ; < + ...
- Zahlen
- Keine Formatierung, Farbe, Schriftgröße, Alignment, ...

Adidas

Bildmarke

- Vektorgrafik, PNG
- Monochrom, Polychrom
- Statisch
- “Logo“



Wortbildmarke

- Wortmarke i.V.m. Bildmarke



WORTMARKE

BILDMARKE

WORTBILDMARKE



Positionsmarke

- gleichbleibende Positionierung auf den markierten Waren



WORTMARKE

BILDMARKE

WORTBILDMARKE

POSITIONSMARKE



imgflip.com

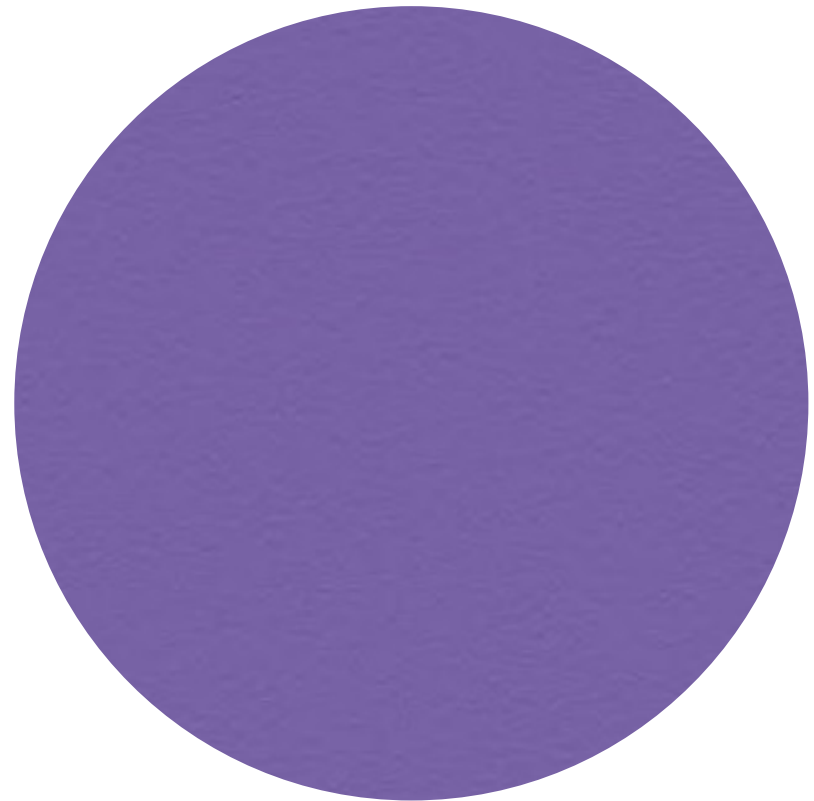
Formmarke

- 3D Form



Farbmarke

- Farbe i.V.m. Verkehrskreis



Farbmarke

- Farbe i.V.m. Verkehrskreis



Klangmarke

- Jingle
- Kurze Musikfolge



Klangmarke

- Jingle
- Kurze Tonfolge

The T-Mobile logo, consisting of a white 'T' followed by two dots and the word 'Mobile' with a registered trademark symbol, all on a magenta background.

T · · Mobile®

Hologrammarke

- Holografische Merkmale



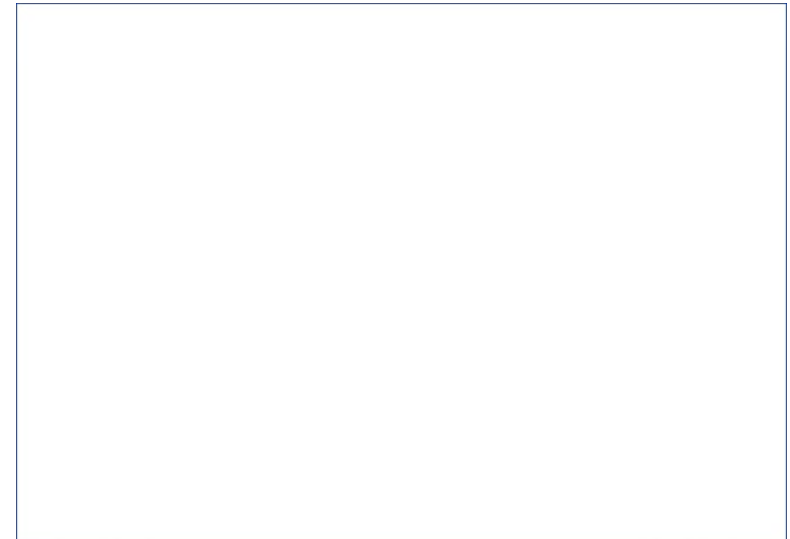
Mustermarke

- Reihe von Elementen, die regelmäßig wiederholt werden



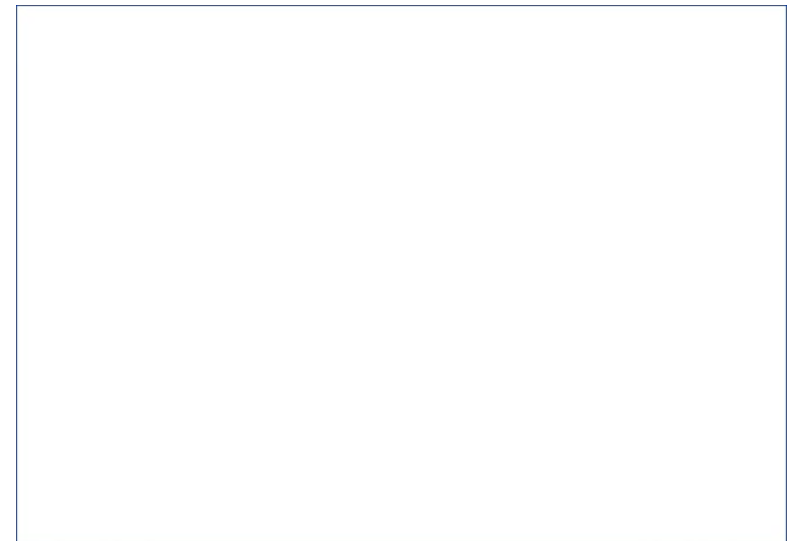
Bewegungsmarke

- Bewegung oder einer Positionsänderung der in der Marke enthaltenen Elemente
- Keine Töne



Multimediamarke

- Bewegung oder einer Positionsänderung der in der Marke enthaltenen Elemente inklusive Töne.



Sonstige Marken

- Geruchsmarken
- Geschmacksmarken
- Kennfadenmarke
- Signalmarken (Lasershow?)
- Tastmarken (Zahnpasta?)
- Fluid Trademark (Google?)
-

Darstellung und Beschreibung
schwierig.



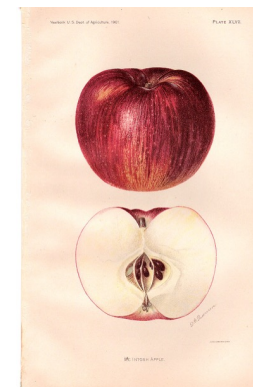


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

MODEL ≡

≡ adidas®

Marken Co-Existenz

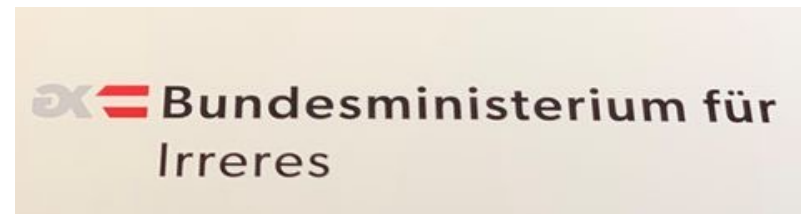


Registrierungshindernisse - § 4 MarkenSchG

- Konflikt mit eingetragener Marke
- Fehlende Unterscheidungskraft
- Nicht im allgemeinen Sprachgebrauch
- Hoheitszeichen (Bundeadler, Flagge, ...)
- Sittenwidrig
- Gesetzeswidrig
- Täuschung, Unredlichkeit
- Deonym, Freihaltebedürfnis

Registrierungshindernisse – Beispiele

- Addidas
- 中文字普通話
- Fettarm
- Plexiglas (Deonym)
- ACAB
- Curve
- Bro-Secco
- ...

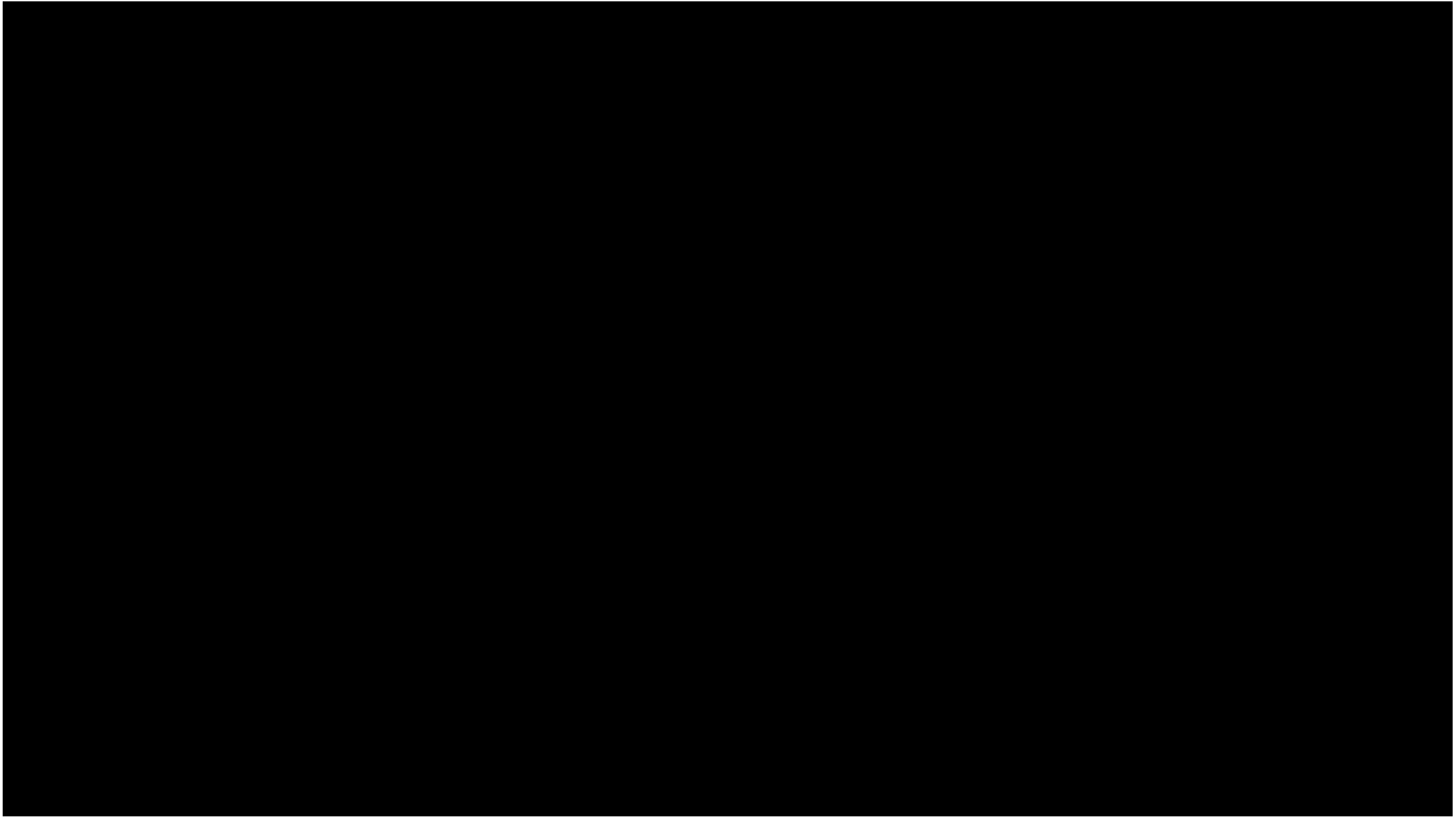


Marken Registrierung

- Patentamt / EUIPO
 - Nationale Marke (3 Monate, 10 Tage Fast-track)
 - Unionsmarke (6 Monate, 15 Tage Fast-Track, EU)
 - Internationale Marke (18 Monate, Madrider Abkommen, 120 Länder)
- Kosten 1000 – 3000 EUR (exkl. Anwaltskosten, ...)
- 10 Jahre Schutzdauer (kann verlängert werden)
- Inhaber: Natürliche oder Juristische Person
- ® ab Registrierung

Markenrechtsverletzung

- ⦿ Unterlassungsklage
- ⦿ Beseitigungsklage
- ⦿ Schadensersatzklage
- ⦿ Urteilsveröffentlichung
- ⦿ Bei Gewerbsmäßigkeit: bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe



Patente

- ⦿ Neu – darf zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht Öffentlich bekannt sein
- ⦿ Gewerblich anwendbar, nicht trivial, **Lösung eines bestimmten technischen Problems**
- ⦿ Kein Anspruch auf Dienstleistung
- ⦿ Patent wird veröffentlicht
- ⦿ 20 Jahre maximale Schutzdauer

Sachpatent

- Schutz eines räumlich fassbaren Gegenstandes (Maschine, Gebrauchsgegenstand, Medikament, ...)



Verfahrenspatent

- Schutz eines zeitlichen Ablaufs von Vorgängen, durch die auf eine Sache eingewirkt wird (Herstellungsverfahren, Anwendungs- oder Verwendungsverfahren)
- Verwendungspatent: Anwendung bereits bekannter Sachen und Verfahren wenn diese auf eine neue Art. Verwendung des Verfahrens bzw. der Sache, um eine explizite Problemstellung zu lösen, nicht naheliegend ist. (Hayböck, Benkard)



Nicht patentierbar

- ⦿ Entdeckungen (wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden)
- ⦿ Diagnoseverfahren, chirurgische und therapeutische Behandlungsverfahren
- ⦿ Die Wiedergabe von Informationen.
- ⦿ Perpetuum mobile
- ⦿ Pflanzensorten oder Tierarten
- ⦿ Quellcode
- ⦿ Sittenwidriges (Klonverfahren von Menschen, Hybride Menschen...)

Patent Registrierung

- Patentamt / EUIPO / WIPO
 - Nationales Patent
 - Europäisches Patent
 - Patent Cooperation Treaty (157 Länder)
- 20 Jahre Schutzdauer
- Inhaber: Natürliche oder Juristische Person

Patentierung von Computerprogrammen

- Computerprogramme (Programmlogiken) als solche sind gemäß PatG/GMG nicht technisch. Computerprogramme (Programmlogiken) mit einer „**weiteren technischen Wirkung**“, die über die „normale“ physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), wie das Fließen elektrischer Ströme im Computer beim Ablauf des Computerprogramms, hinausgeht, sind technisch und keine „Computerprogramme als solche“
 - Richtlinien für die Prüfung von Softwareerfindungen (Patentamt)

Geheime Patente

- **§ 110. (1) PatG** Handelt es sich um eine im Interesse der Ausrüstung der bewaffneten Macht oder sonst im Bundesinteresse von der Bundesverwaltung angemeldete Erfindung oder um eine angemeldete Erfindung, bezüglich deren die Bundesverwaltung ihr Enteignungsrecht geltend gemacht hat (§ 29), so erfolgt auf deren Antrag die Patenterteilung mit Beschluß ohne jede Bekanntmachung.
- **Entfallen seit 01.02.1999**

Patent vs. Gebrauchsmuster

	Patent	Gebrauchsmuster
Neuheitsschonfrist	Absolut (0 Monate)	6 Monate
Dauer	++	+
Prüfung	A priori	A posteriori
Maximale Schutzdauer	20 Jahre	10 Jahre
Kosten	++	+

Patent und Gebrauchsmuster können zeitgleich angemeldet werden

Geschmacksmusterschutz

- Schützt das Aussehen (Farben, Form, Oberflächenstruktur, Werkstoff)
- 2D oder 3D Designs schützbar.
- Computerprogramme nicht schützbar (Layout einer Webseite schützbar)
- Einzelmuster- oder Sammelmusteranmeldung (50 Muster)
- Geheimmuster (18 Monate versiegelt)
- Schutzdauer 25 Jahre (5 x 5 Jahre)
- Kosten 100+ EUR
- 12 Monate Neuheitsschonfrist



Geschmacksmusterschutz

Nicht schützbar:

- Sittenwidriges Muster
- Funktion
- Computerprogramme
- Existierende Muster

Muster können angefochten werden
WIPO (67 Länder)

Exkurs: Sortenschutz

- 30 Jahre für Bäume, Reben, Hopfen und Kartoffeln
25 Jahre für andere Pflanzensorten
- Register für geschützte Sorten
- Bundesamt für Ernährungssicherheit
EU: Community Plant Variety Office (CPVO)
- Erforderlich: Neuheit, Homogenität, Beständigkeit, Unterscheidbarkeit erforderlich



Publikationen

- <https://www.patentamt.at/downloads/publikationen>
- <https://register.epo.org/regviewer>
- <https://arche.acdh.oeaw.ac.at/browser/discover/root>
- <https://www.baes.gv.at/zulassung/pflanzensorten/oesterreichische-sortenliste>



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Lizensierung, Open Source

Lizenz

Eine Lizenz ist die rechtliche Grundlage, über geistiges Eigentum verfügen zu dürfen. Die Gewährung einer Lizenz beinhaltet idR das Recht auf Nutzung, Herstellung oder Verkauf.

Lizenzen: Exklusivität

	Exklusiv	Allein	Nicht-Exklusiv
Lizenznehmer erwirbt Rechte	x	x	x
Lizenznehmer darf lizenzierte Rechte alleinig ausüben	x		
Lizenzgeber darf weitere Lizenzen vergeben			x
Lizenzgeber darf Rechte ausüben		x	x

Lizenz - Sublizenz

Sofern nicht im Vertrag ausdrücklich vereinbart, ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, Rechte an Dritte zu lizensieren.

Lizenzbeschränkungen

- Personell (Floating, named, ...)
- Örtlich
- Zeitlich
- Technische (CPU, RAM, ...)

Gebührenmodelle

- Initialkosten
- Wiederkehrende Fixkosten
- Nutzungsabhängige variable Kosten
(CPU, Nutzer, RAM, I/O ...)

EULA

- Verschiedene Erscheinungsformen (Browsewrap, Clickwrap, ...)
- Lange Texte, schwierig zu lesen
- Gebot der Vorsicht bei kontroversen Klauseln
- Ziel Lizenzgeber:
 - Eigentum behalten
 - Haftung abgeben



Problem Proprietäre Software

- Anbieter behält Rechte der Software
- Dekompilieren mühsam
- EULAs untersagen Kopien, Veränderungen von Software-Code

```

1 int sub_4BECE3
2   (uint32_t a1){
3   uint8_t result;
4   if (a1 - 65 > 25)
5     result = a1;
6   else
7     result = a1 + 32;
8   return result;
9 }

```

```

33 0x4BECE3:
34 ;...
35 mov eax, [rbp-4]
36 sub eax, 0x41
37 cmp eax, 0x19
38 ;...
39 add eax, 0x20
3a ret

```

(a) c_tolower decompiled by IDA

```

1 int sub_4BED21
2   (uint8_t* a1, uint8_t* a2){
3   uint8_t *v2, *v3;
4   uint8_t v5, v6;
5   // ...
6   do{
7     v6 = sub_4BECE3(*v2);
8     v5 = sub_4BECE3(*v3);
9     if(v6 == 0) break;
10    ++v2;
11    ++v3;
12  }while (v6 == v5);
13  return v6 - v5;
14 }

```

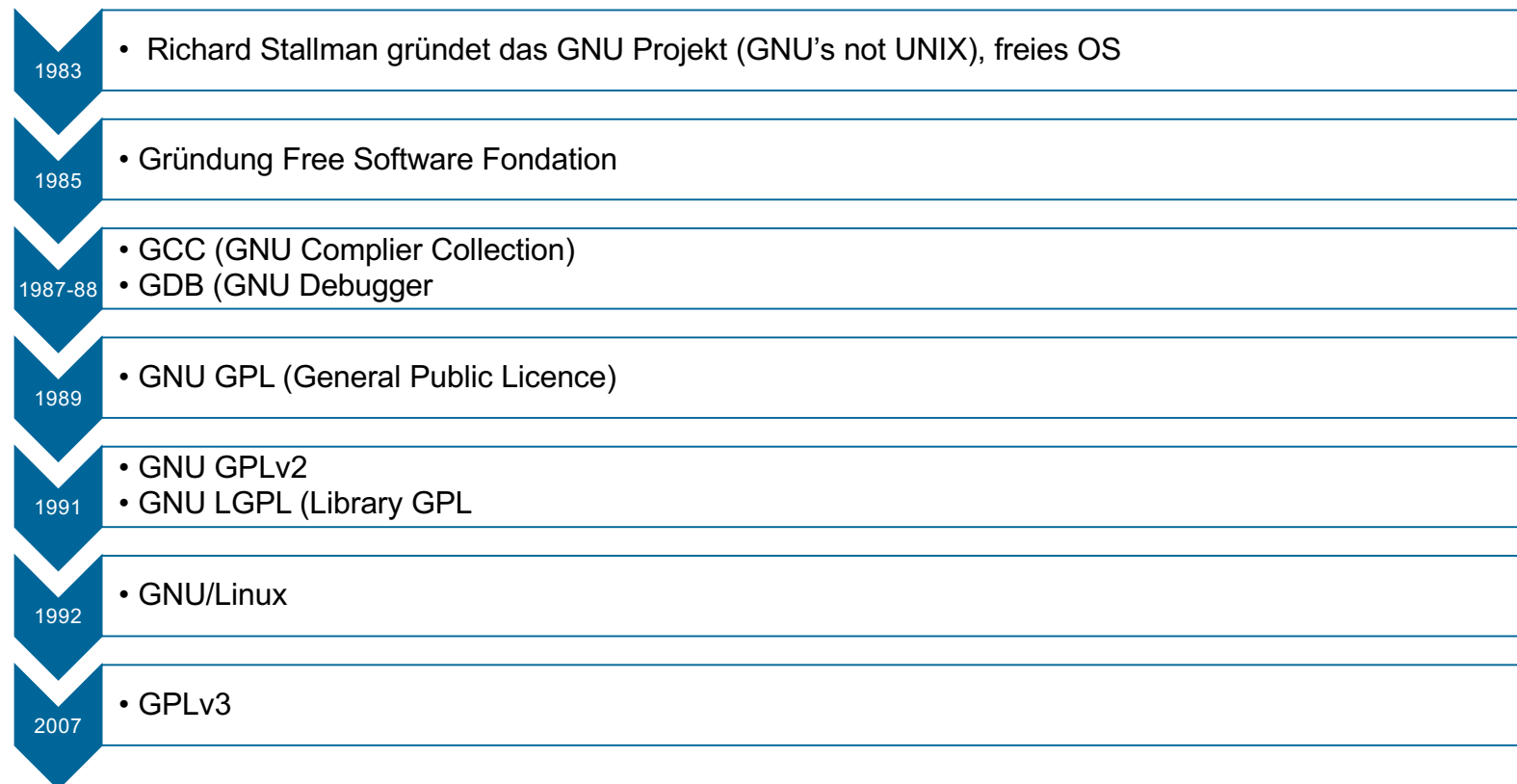
```

21 0x4BED21:
22 ;...
23 mov eax, [r12]
24 mov edi, eax
25 call sub_4BECE3
26 ;...
27 add r12, 1
28 ;...

```

(b) c_strcasecmp decompiled by IDA

Open Source



Freie-Software-Defintion: 4 wesentliche Freiheiten



- Die Freiheit, das Programm auszuführen wie man möchte, für jeden Zweck (**Freiheit 0**).
- Die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und eigenen Datenverarbeitungsbedürfnissen anzupassen (**Freiheit 1**). Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung.
- Die Freiheit, das Programm umzuverteilen und damit Mitmenschen zu helfen (**Freiheit 2**).
- Die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit freizugeben, damit die gesamte Gesellschaft davon profitiert (**Freiheit 3**). Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung.

OSS Defintion

- Freie Weiterverbreitung
- Zugang zum Quellcode
- Zulässigkeit von abgeleiteten Werken
- Integrität des Quellcodes des Authors
- Keine Diskriminierung von Personen oder Gruppen



OSS Defintion

- Keine Nutzungseinschränkungen
- Allgemeingültigkeit der Lizenz bei Weitergabe
- Produktneutralität der Lizenz
- Keine Einschränkung anderer Software
- Technologie Neutralität



Open Source Initiative



- Ca. 100 Lizenzen als Open Source Initiative anerkannt

Beispiel 1: Beerware

```
/*  
* -----  
* "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):  
* <phk@FreeBSD.ORG> wrote this file.  As long as you retain this notice you  
* can do whatever you want with this stuff.  If we meet some day, and you think  
* this stuff is worth it, you can buy me a beer in return.  Poul-Henning Kamp  
* -----  
*/
```

Beispiel 2: Cheeseware

```
/* * ----- *
"THE CHEESE-WARE LICENSE": * <cheese@soare.at> wrote this file. As long as
you retain this notice you * can do whatever you want with this stuff. If we meet
some day, and you think * this stuff is worth it, you must buy me cheese in return.
Alfred Soare
/* ----- */
```


Beispiel 3: WTFPL

do What The F you want to Public License

Version 1.0, March 2000

Copyright (C) 2000 Banlu Kemiyatorn (l)d).

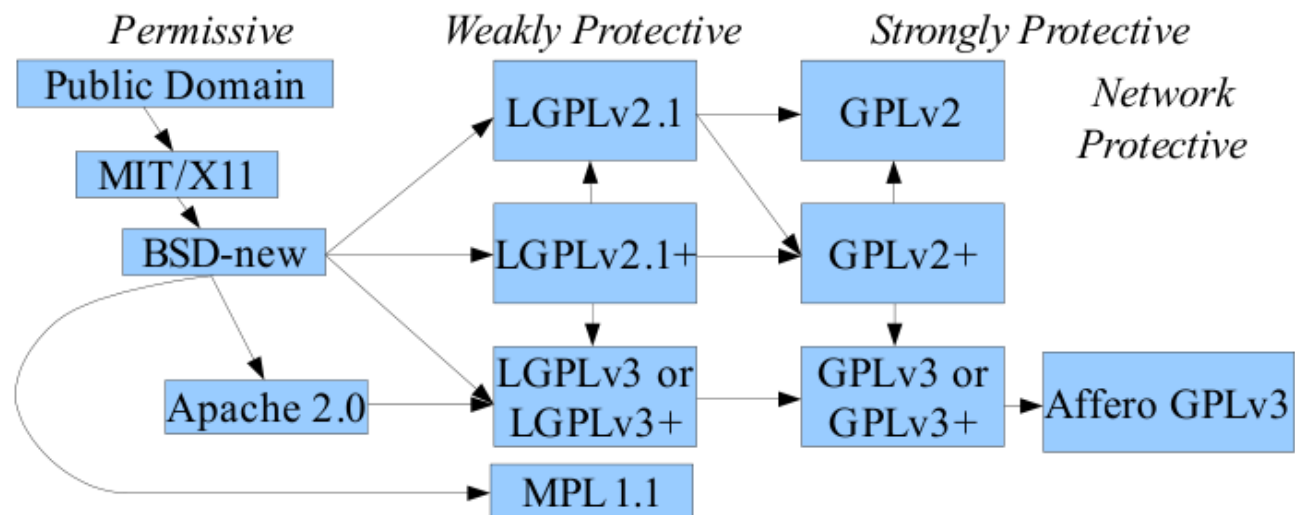
136 Nives 7 Jangwattana 14 Laksi Bangkok

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Ok, the purpose of this license is simple
and you just

DO WHAT THE F YOU WANT TO.

Free-Libre / Open Source Software (FLOSS)



Public Domain

Keine Einschränkung.

Bessere Option: BSD-0-Clause, MIT-0

MIT-0

Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MIT-0

/** Preamble **/

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

MIT-0

```
/** Preamble **/
```

```
/** Warranty Disclaimer **/
```

a.k.a. MIT No Attribution
Analog zur BSD-0-Clause

MIT

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

MIT

```
/** Preamble **/
```

The above **copyright notice** and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

```
/** Warranty Disclaimer **/
```

Ähnlich zur BSD-1-Clause, BSD-2-Clause

MIT / X11 addon

```
/** MIT **/
```

```
Except as contained in this notice, the name  
of <copyright holders> shall not be used in  
advertising or otherwise to promote the sale,  
use or other dealings in this Software  
without prior written authorization from  
<copyright holders>.
```

BSD-2-Clause

Copyright <year> <copyright holder>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

BSD-2-Clause `/** Preamble */`

- 1.Redistributions of source code must retain the above **copyright notice**, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

`/** Warranty Disclaimer */`

a.k.a. FreeBSD, Simplified BSD

BSD-3-Clause

Copyright <year> <copyright holder>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

BSD-3-Clause `/** Preamble */`

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

`/** Warranty Disclaimer */`

BSD-3-Clause `/** Preamble */`

`/** BSD-2-Clause */`

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to **endorse or promote products** derived from this software without specific prior written permission.

`/** Warranty Disclaimer */`

a.k.a. BSD-New, New BSD License, Modified BSD License

BSD-4-Clause

Copyright (c) <year>, <copyright holder> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the <copyright holder>.
- 4.Neither the name of the <copyright holder> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY <COPYRIGHT HOLDER> AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD-4-Clause `/** Preamble **/`

`/** BDS-3-Clause **/`

All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the <copyright holder>.

`/** Warranty Disclaimer **/`

DEPRECATED

BSD-4-Clause

Acknowledgments wachsen exponentiell.

Incompatibel mit GNU GPL.

Lösung: BSD-3-Clause.

DEPRECATED

Apache 1.0

```

/** Preamble */
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*   the documentation and/or other materials provided with the
*   distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*   software must display the following acknowledgment:
*   "This product includes software developed by the Apache Group
*   for use in the Apache HTTP server project (http://www.apache.org/)."
```

* 4. The names "Apache Server" and "Apache Group" must not be used to
 * endorse or promote products derived from this software without
 * prior written permission. For written permission, please contact
 * apache@apache.org.

* 5. Products derived from this software may not be called "Apache"
 * nor may "Apache" appear in their names without prior written
 * permission of the Apache Group.

```

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*   acknowledgment:
*   "This product includes software developed by the Apache Group
*   for use in the Apache HTTP server project (http://www.apache.org/)."
```

```

/** Warranty Disclaimer */

```

DEPRECATED

Apache 1.0

Angelehnt an BSD-4-Clause

Acknowledgments in Werbematerial

Abgeleitete Werke dürfen nicht “Apache“ im Namen enthalten

DEPRECATED

Apache 1.1

```

/** Preamble */
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*    the documentation and/or other materials provided with the
*    distribution.
* 3. The end-user documentation included with the redistribution,
*    if any, must include the following acknowledgment:
*        "This product includes software developed by the
*        Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
```

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

```

* 4. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must
*    not be used to endorse or promote products derived from this
*    software without prior written permission. For written
*    permission, please contact apache@apache.org.
* 5. Products derived from this software may not be called "Apache",
*    nor may "Apache" appear in their name, without prior written
*    permission of the Apache Software Foundation. *    for use in the Apache HTTP
server project (http://www.apache.org/).
/** Warranty Disclaimer */

```

Apache 1.1

Angelehnt an BSD-3-Clause

Abgeleitete werke dürfen nicht “Apache“ im Namen enthalten.

Anerkennung in Dokumentation statt Werbematerial

Apache 2.0

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.



Apache 2.0 License

Apache License
Version 2.0, January 2004

<https://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

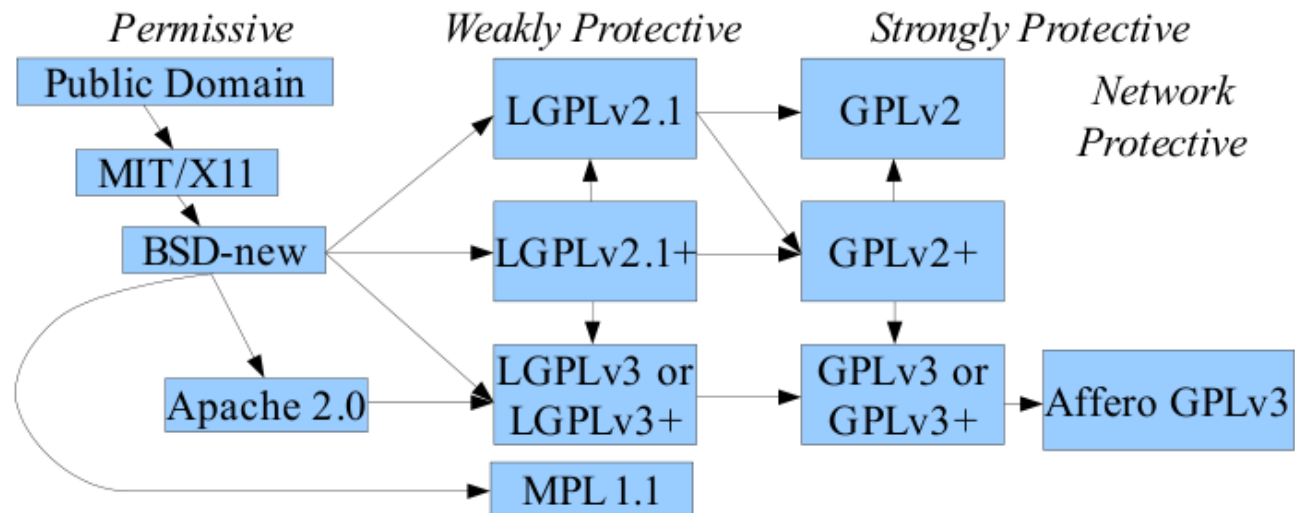
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Apache 2.0 Licence

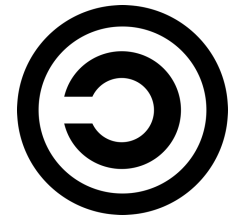
- Präziser juristischer Jargon, inklusive Begriffsdefinitionen
- Gewährung einer Patent Lizenz
- Keine „Acknowledgement“-Klausel
- Offenlegungspflicht für Codeänderungen
- Haftungsausschluss
- Kein Copyleft

Free-Libre / Open Source Software (FLOSS)



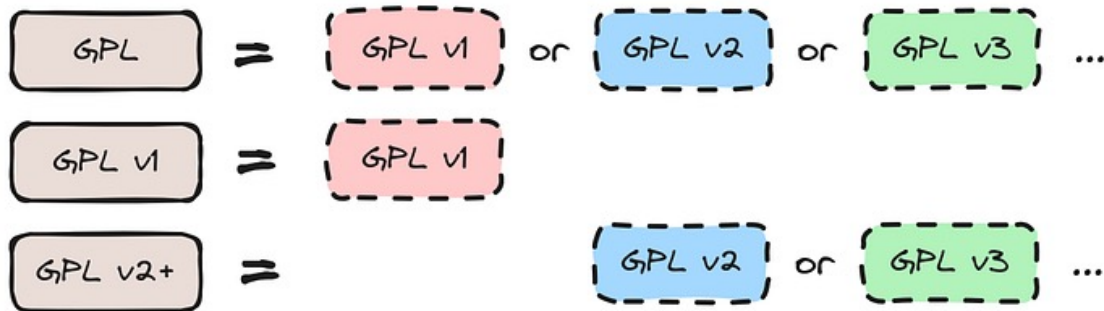
Copyleft

- **Idee:** Freie Werke sollen nach Nutzung, Veränderung, Integration Freie Werke bleiben.
- **Lizenzbedingung:** Abgeleitete Werke müssen unter den gleichen Lizenzbedingungen freigegeben werden.
- **“Rekursiver“ Effekt:** Abgeleitete Werke sind Copyleft.
(= Inverser Effekt von Copyright)
- Copyleft Effekt tritt mit der Distribution in Kraft

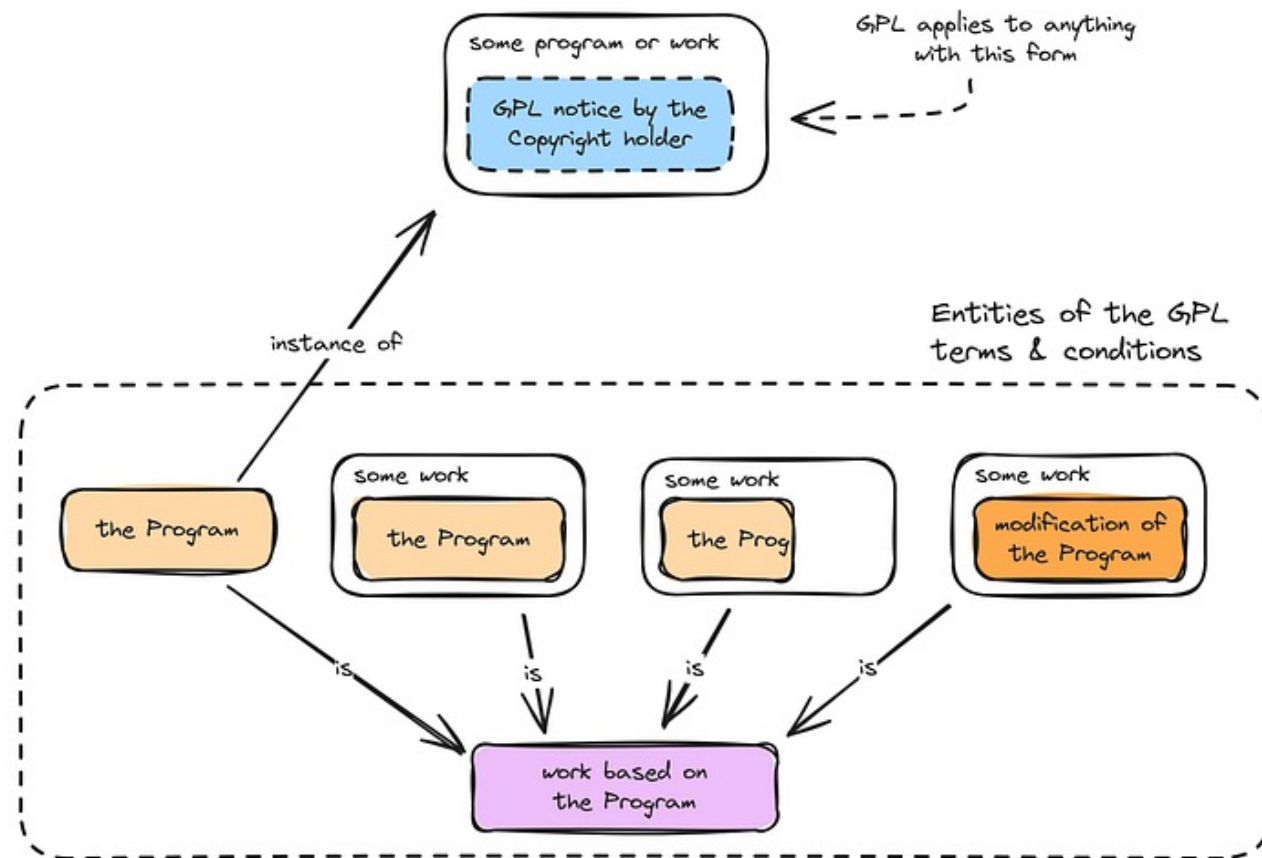


GPLv1

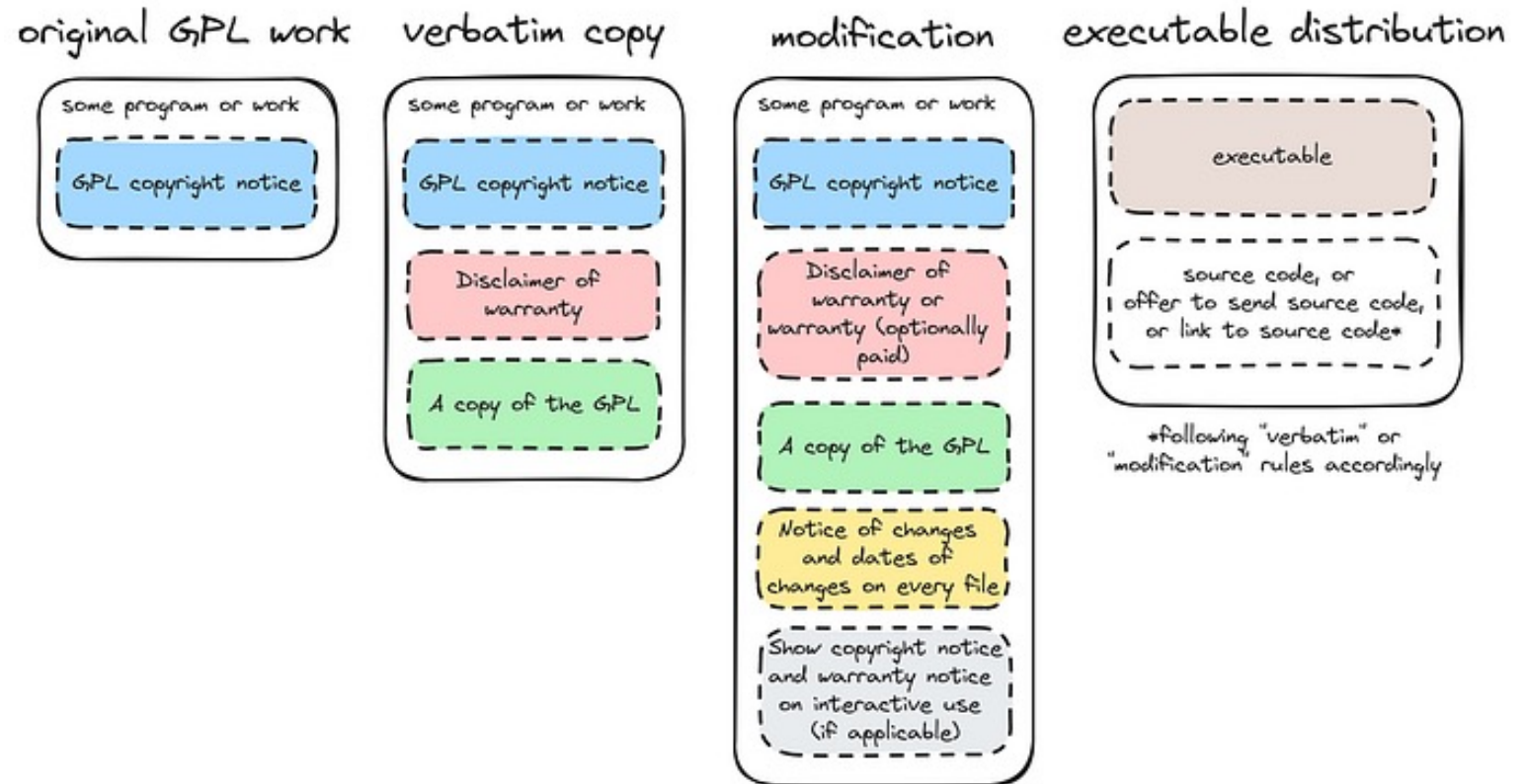
- Einführung von Copyleft
- Offenlegungspflicht von Sourcecode



GPLv1



GPLv1



GPLv2

- Liberty-Or-Death-Klausel (7): Präzisierung Copyleft
- Möglichkeit der geographischen Eingrenzung (8)

LGPLv2

- Zielgruppe sind Libraries
- Kein Copyleft für die Benutzung der Library
- Copyleft für Ableitungen der Library

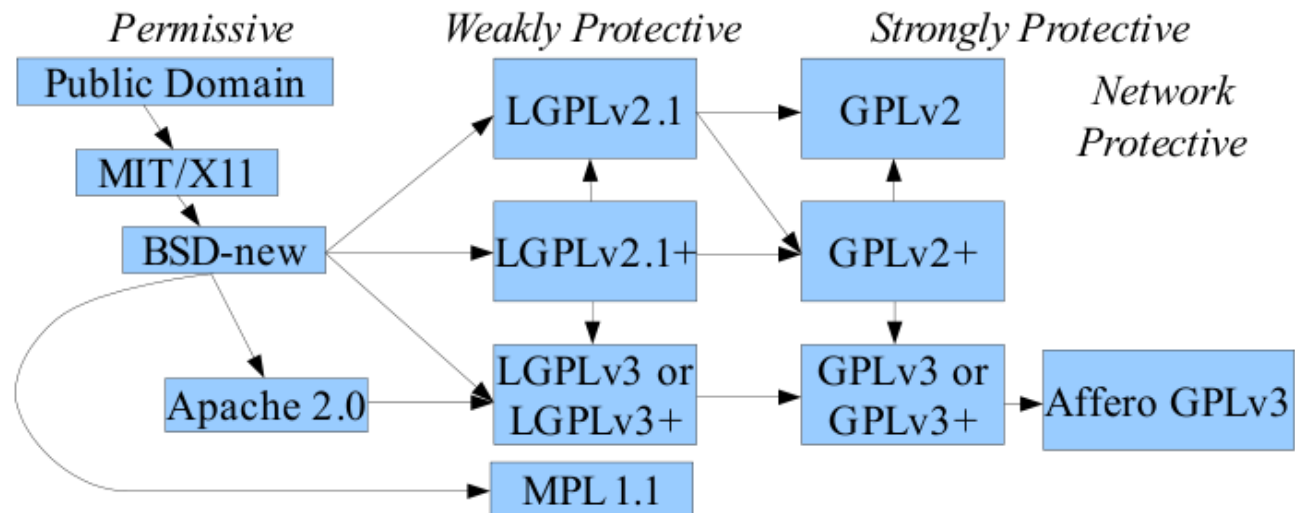
GPLv3

- Verbot von Tivoisierung, Trusted Computing (HW-Einschränkungen auf die Lauffähig von Software)
- Keine geographische Einschränkung möglich.
- Kompatibilitätsregelungen zur Benutzung von Apache-Code (siehe FLOSS)
- Exklusive Freistellung von Patentansprüchen verboten.
- Weitere Verbesserungen Peer-to-Peer-Transmition, ...

LGPLv3

- Zielgruppe sind Libraries
- Kein Copyleft für die Benutzung der Library
- Copyleft für Ableitungen der Library (In Anlehnung an GPLv3)

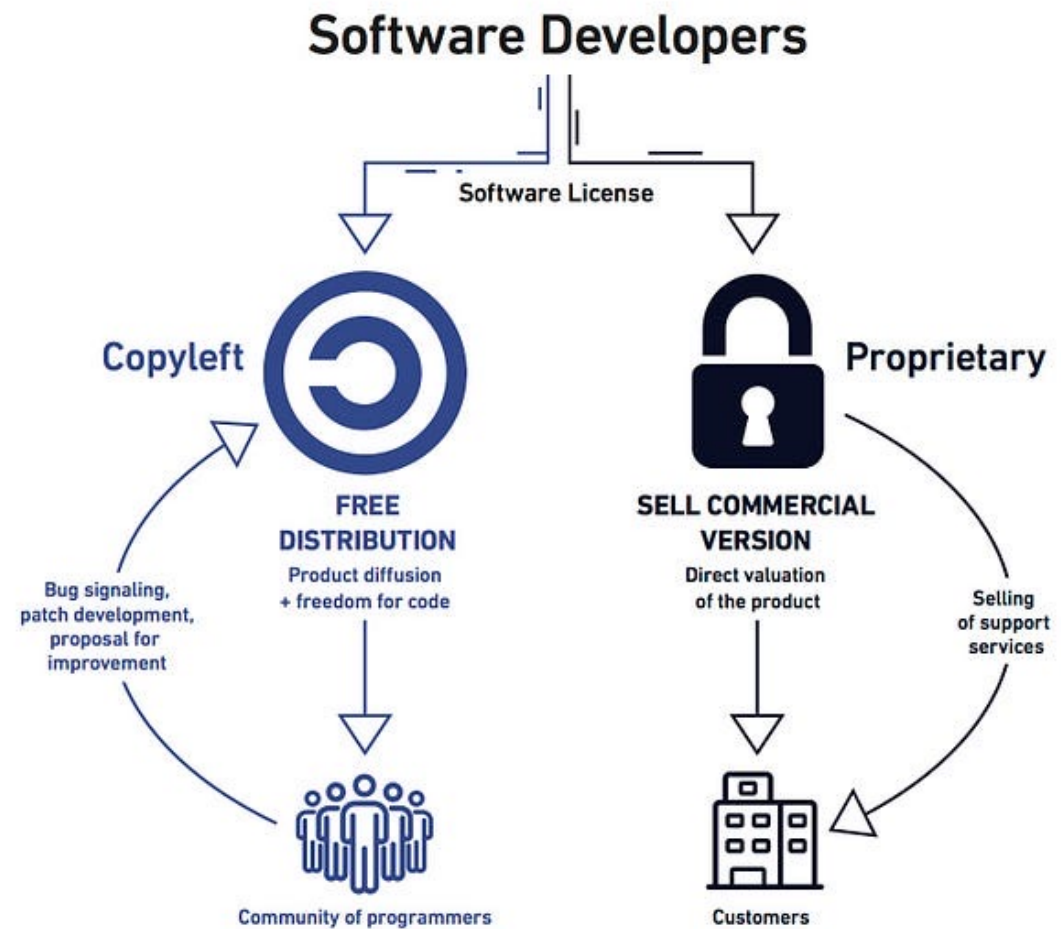
Free-Libre / Open Source Software (FLOSS)



AGPLv3

- Offenlegungspflicht für SaaS(S)
- Bestehende Probleme: Kommunikation zwischen AGPL Saas und Proprietärem SaaS.

Dual-Licensing

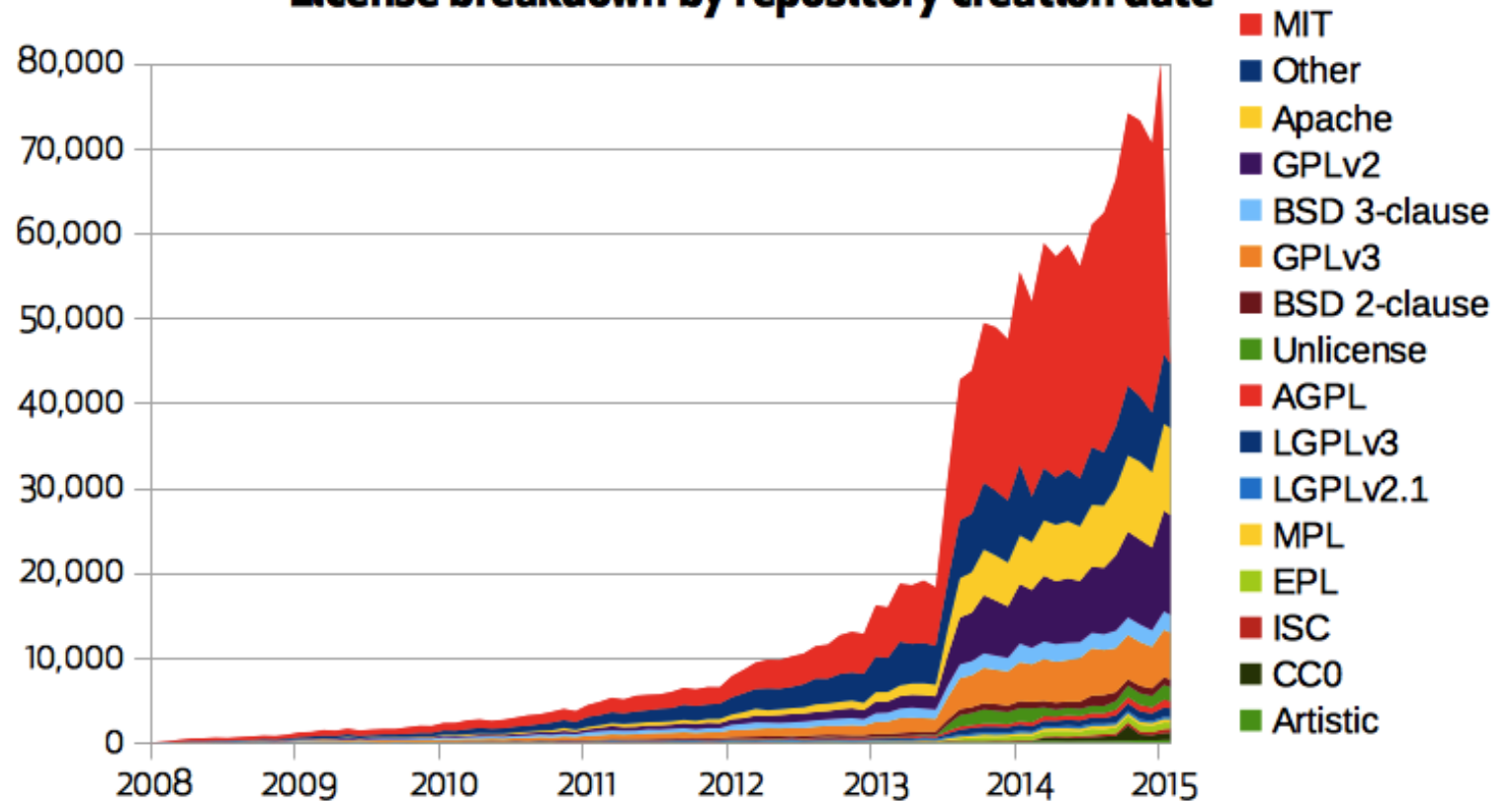


Beispiele

- MIT: Ruby, Node.js, Angular, React
- Apache: Kafka, Tomcat, Spark
- BSD: Django, Go, Chromium
- GPL: Git, Wordpress, Linux
- LGPL: 7-Zip, VLC, LanguageTool
- AGPL: Grafana, MinIO, Launchpad

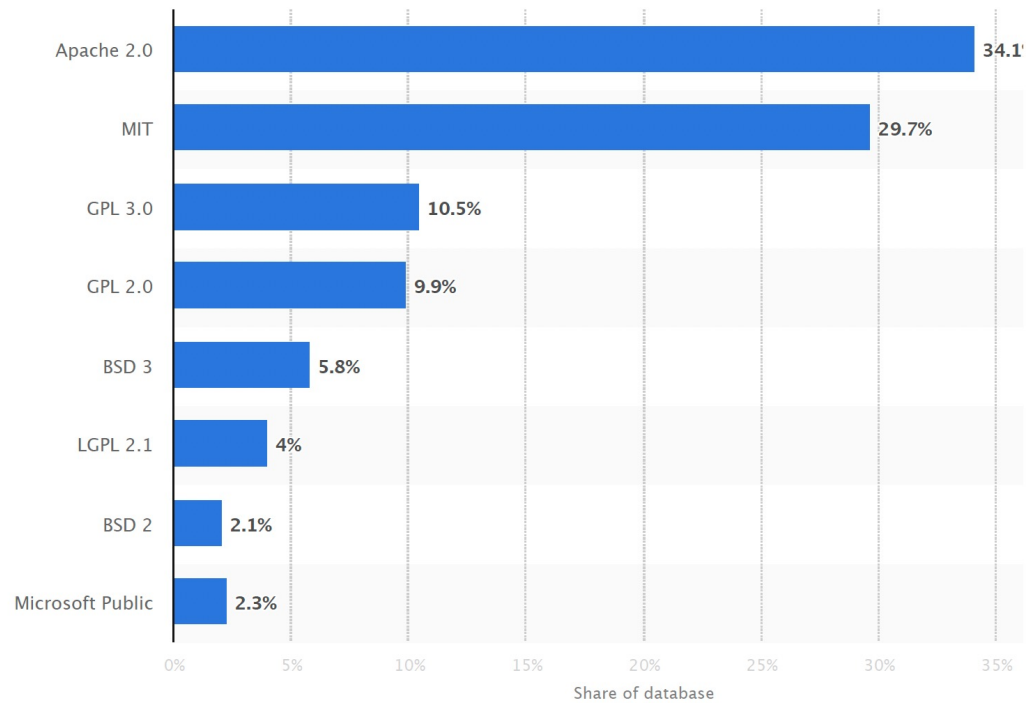
Github Stats

License breakdown by repository creation date



Other Stats

Most popular open source licenses worldwide in 2021



[Additional Information](#)

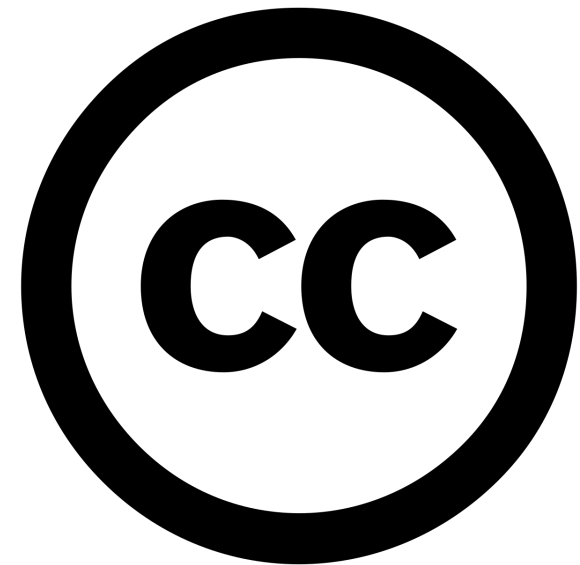
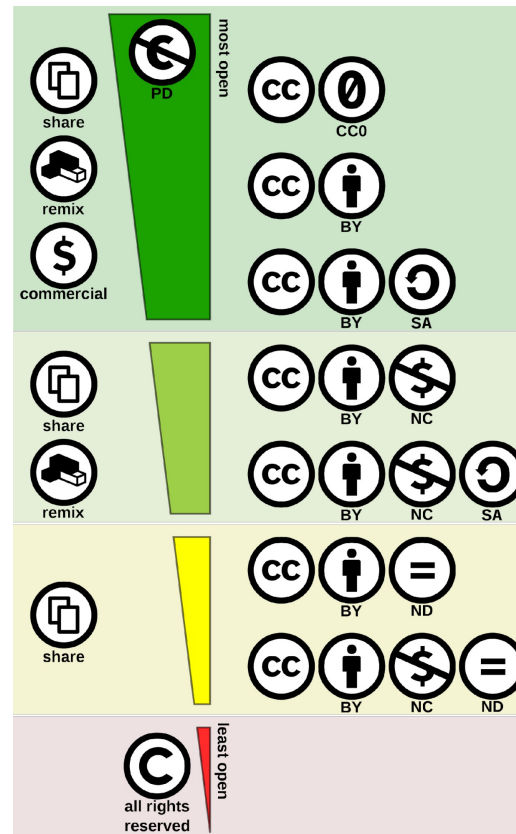
© Statista 2024



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

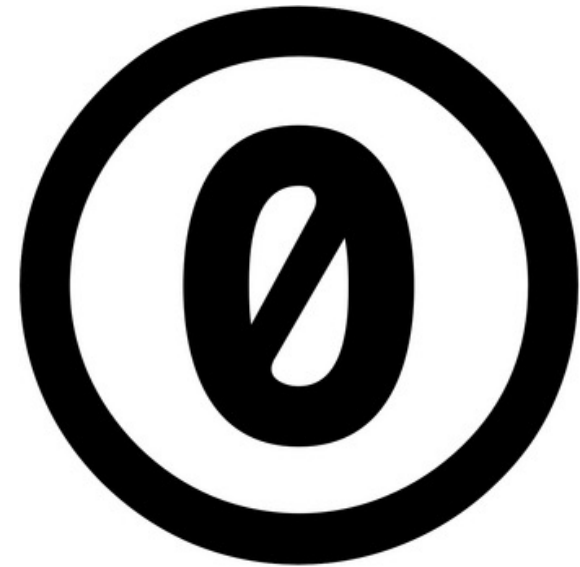
Open Content Licence

Open Content Licence



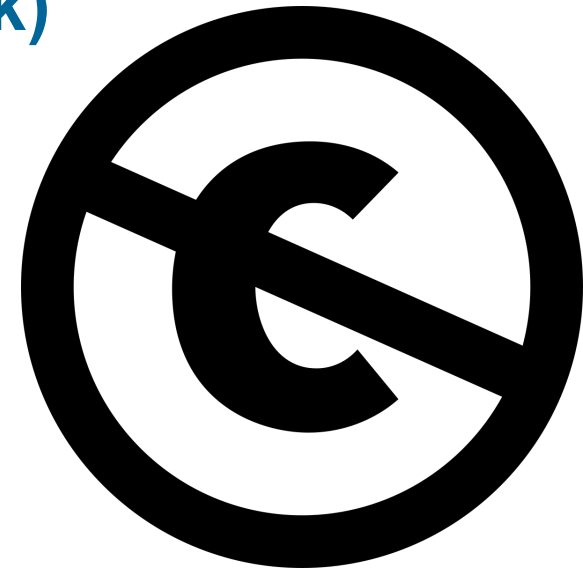
CC0

Urheber entscheidet sich aktiv, das Werk
in die öffentliche Domäne zu stellen.



CC PD Mark (Public Domain Mark)

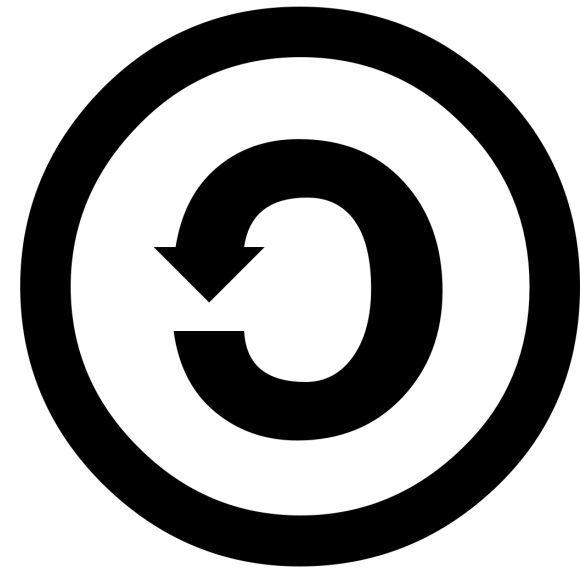
Urheberrecht abgelaufen. Das Werk ist
Teil der öffentlichen Domäne.



CC SA (Share Alike)

Weitergabe:

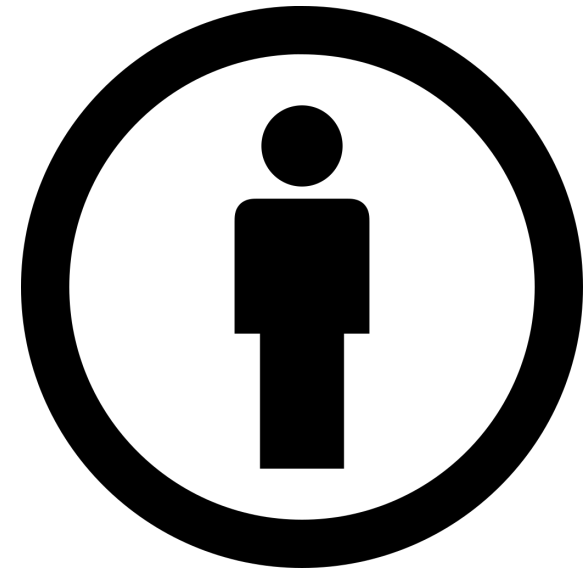
- Veränderungen müssen unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet werden („Copyleft“)



CC BY (Deed)

Namensnennung:

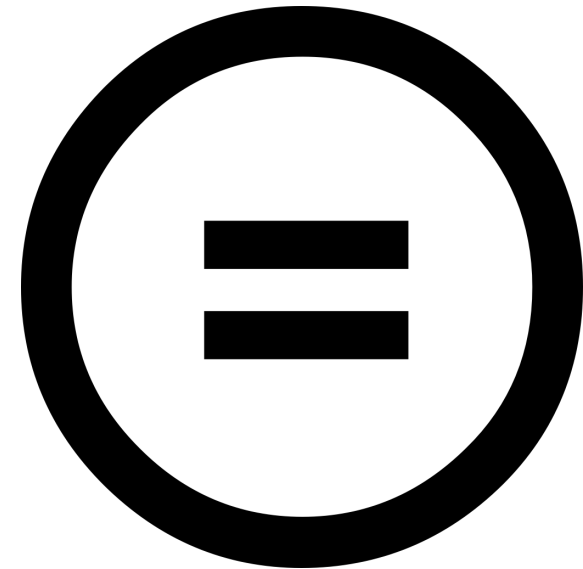
- Angemessene Urheber- und Rechteangaben
- Angaben über Änderungen



CC ND (Non Derivative)

Keine Bearbeitungen:

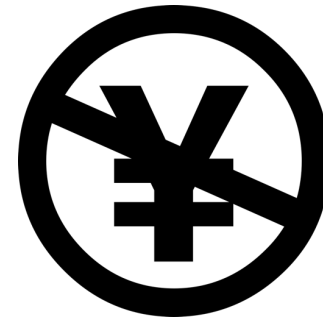
- Remix, Veränderungen, Bearbeitungen sind nicht erlaubt.
- (Gegenteil von Remix Culture)



CC NC (Non Commercial)

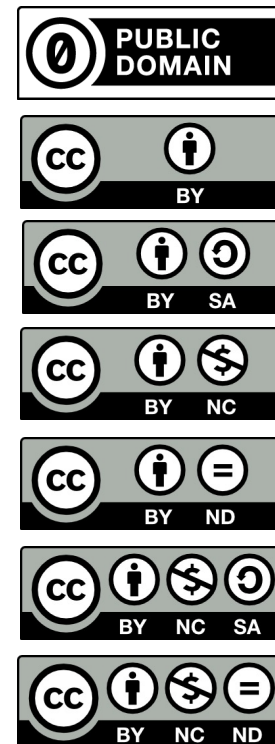
Nicht Kommerziell:

- Material darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



Creative Commons 4.0

- CC0
- CC BY
- CC BY-SA
- CC BY-NC
- CC BY-ND
- CC BY-NC-SA
- CC BY-NC-ND



Creative Commons Legacy

- CC DEVNATIONS (Developing Nations)
- CC SAMPLING
- CC SAMPLING+ (Sampling Plus)





SPDX	
●	Introduction
●	What Is It?
●	Why is it important?
●	How does it work?
●	Conclusion



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Repository Management



sonatype

My Application - 2014-03-26 - Build Report					
Summary		Policy	Security Issues	License Analysis	
Edit	License Threat	Group	Artifact	Version	Status
	Search Licenses	Search Group	Search Artifact	Search Version	Search Status
☐	MIT, Apache-2.0, CC-BY, GP	edu.ucar	unidataCommon	4.2.20	Open
☐	Not Declared, GPL, GPL-2.0	cobertura	cobertura	1.6	Open
☐	BSD, CDDL-1.0 or GPL-2.0,	org.freemarker	freemarker	2.3.16	Open
☐	GPL-3.0, No Sources	javancss	javancss	29.50	Open
☐	CDDL-1.1 or GPL-2.0-CPE,	com.sun.jersey	jersey-core	1.15	Open
☐	CDDL-1.1 or GPL-2.0-CPE,	com.sun.xml.bind	jaxb-impl	2.2.3-1	Open
☐	LGPL-2.1, BSD-3-Clause, LC	edu.stanford.ejalbert	BrowserLauncher2	1.3	Open
☐	Apache-2.0, Non-Standard	org.mortbay.jetty	jetty	6.1.15	Open
☐	Not Declared, Apache-1.1, K	commons-digester	commons-digester	1.4.1	Open
☐	BSD, Sun	dom4j	dom4j	1.6.1	Open
☐	Apache-2.0, ISO-8879, Publi	xml-apis	xml-apis	1.0.b2	Open
☐	Non-Standard, Public Doma	xpp3	xpp3_min	1.1.4c	Open
☐	LGPL-2.1, No Sources	org.opencms.modules	com.alkacon.opencms.v8.twitter	8.0.2	Open
☐	Apache-2.0, CC-BY	com.google.code.findbugs	jsr305	2.0.1	Open